

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

8759/2538

ป.วิ.พ. มาตรา 271

ผู้ว่าราชการจังหวัด กรุงเทพมหานคร

นางสาว พัทรินทร์ คุณวานิช

โจทก์

จำเลย

บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 ที่ว่า นับแต่วันมีคำพิพากษา หมายความว่า วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด เมื่อศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2526 ไม่มีฝ่ายใดอุทธรณ์ คดีจึงถึงที่สุดตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2526 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 147 วรรคสอง โจทก์ขอให้ศาลออกคำสั่งให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2526 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ออกคำสั่งและได้มีการส่งคำสั่งให้จำเลยโดยการปิดคำสั่งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2526 ต่อมาวันที่ 8 มกราคม 2535 โจทก์ยื่นคำขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีและได้ออกหมายบังคับคดีเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2535 เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ออกประกาศลงวันที่ 25 มิถุนายน 2536 ว่า จะทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามคำพิพากษาในวันที่ 5 กรกฎาคม 2536 และหรือในวันต่อ ๆ ไป จนกว่าจะทำการแล้วเสร็จแสดงว่าโจทก์ได้ร้องขอให้บังคับคดีและเจ้าพนักงานบังคับคดีก็ได้ประกาศว่าจะทำการบังคับคดีโดยการรื้อถอนอาคารตามประกาศลงวันที่ 25 มิถุนายน 2536 อันเป็นการดำเนินการบังคับคดีตั้งแต่วันที่ดังกล่าวแล้วซึ่งเป็นเวลาภายในกำหนด 10 ปีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 271 แล้ว

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนอาคารดังกล่าว คดีถึงที่สุด ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องขอเพิกถอนการบังคับคดีโดยอ้างว่า โจทก์มิได้ขอให้บังคับคดี ภายใน 10 ปี ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า โจทก์ร้องขอให้บังคับคดีภายในกำหนดจึงให้ยก คำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 บัญญัติว่า ถ้าคู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายแพ้คดีมิได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของ ศาลทั้งหมดหรือบางส่วนคู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะชอบที่จะร้องขอให้บังคับ คดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นได้ภายในสิบปีนับแต่วันมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง โดย อาศัยและตามคำบังคับที่ออกตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำ พิพากษาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2526 ไม่มีฝ่ายใดอุทธรณ์ คดีจึงถึงที่สุดตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2526 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 147 วรรค สองโจทก์ขอให้ศาลออกคำบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2526 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ออกคำบังคับและได้มีการส่งคำบังคับให้จำเลย โดยการปิดคำบังคับเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2526 ต่อมาวันที่ 8 มกราคม 2535 โจทก์ ยื่นคำขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ออกหมายตั้งเจ้าพนักงาน บังคับคดีและได้ออกหมายบังคับคดีเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2535 เจ้าพนักงานบังคับ คดีได้ออกประกาศลงวันที่ 25 มิถุนายน 2536 ว่า จะทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตาม

คำพิพากษาในวันที่ 5 กรกฎาคม 2536 และหรือในวันต่อ ๆ ไป จนกว่าจะทำการแล้วเสร็จจะเห็นได้ว่าโจทก์ได้ร้องขอให้บังคับคดีและเจ้าพนักงานบังคับคดีก็ได้ประกาศว่าจะทำการบังคับคดีโดยการรื้อถอนอาคารตามประกาศลงวันที่ 25 มิถุนายน 2536 อันเป็นการดำเนินการบังคับคดีตั้งแต่วันดังกล่าวแล้วซึ่งเป็นเวลาภายในกำหนด 10 ปีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 271 ทั้งสิ้น ที่จำเลยอ้างในคำร้องว่า การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในวันที่ 5 กรกฎาคม 2536 และหรือวันต่อ ๆ ไป เป็นการบังคับคดีที่พ้นกำหนด 10 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2526 นั้น บทบัญญัติของมาตรา 271 ที่ว่า นับแต่วันมีคำพิพากษาย่อมหมายความว่า วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด ซึ่งคดีนี้คือวันที่ 31 กรกฎาคม 2526 หาใช่วันที่ 30 มิถุนายน 2526

พิพากษายืน

(ชูชาติ ศรีแสง-สุทธิ นิชโรจน์-ยรรยง ปานุราช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ